

EDEN ROCH PLAZA

1 boulevard Saint Roch

06000 Nice



Contrat Préliminaire de vente en état futur achèvement



Eden Roch Plaza

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La SNC « Eden Roch Plaza », société civile en nom collectif au capital de 1000 €, immatriculée 843 337 296 RCS Nice représentée par son directeur Immo bleu Promotion, ayant son siège social 20 Rue Lamartine – à Nice (06000), elle-même représentée par Monsieur Grégoire HERMITTE, dûment mandaté à cet effet.

Ci-après dénommée « **LE RESERVANT** », d'une part,

Société : SAS LES PETITES CANAILLES

Représenté par : Mr TONDELLI, président.

Siret : 520 223 546 RCS Nanterre

Activité : Solutions et services petite enfance

Adresse : 36 rue Pierret – 92200 Neuilly sur seine

Tél : 01.58.83.48.35

email : dtondelli@lespetitescanailles.fr

Où : toute autre société pouvant s'y substituer

Ci-après dénommée « **LE RÉSERVATAIRE** », avec faculté de substitution au bénéfice d'une société ou d'une personne morale, d'autre part,

A : Clauses Particulières

ARTICLE 1. DESIGNATION DES LOCAUX

Projet de construction :

288 appartements, du studio aux 4 pièces répartis sur les parcelles N° IR0017, IR0018, IR0022, IR0031, IR0536 et IR0537 formant un programme immobilier dénommé « Eden Roch Plaza », 1 boulevard Saint Roch à Nice.

Les biens à construire sont destinés à être vendus par lots placés soit, sous le régime de la copropriété régi par la loi du 10/07/65, soit réglementés par les statuts d'une association syndicale libre.

PERMIS DE CONSTRUIRE :

PC N° 06088 17 S0251 autorisant la construction de 19 589 m² SDP, délivré par la mairie de Nice, le 17 Mai 2018 à la société Immo Promotion à ce jour purgé de tout recours.

La SNC se réserve le droit, pour des motifs techniques ou commerciaux, de déposer tout permis modificatif qu'elle jugera utile.

ARCHITECTE:

IN SITU 06, Boulevard Dubouchage - 06000 NICE

LOT(s) RESERVE(s):

N° lot	Type	Niveau	Surface utile
Local RDC bât F		RDC	201m² RDJ + 145m²
N°30	PK	SS-2	

Le local sera livré :

- Avec fluide en attente (Tarif bleu (36KVA) : Une attente pour les EU / EV / Fibre / Gaine VMC (minimum 100)
- Menuiseries aluminium posées (dans le respect du PC obtenu) : Porte accès st jardin sur pivot anti pince doigt / Grille prise d'air en imposte sur jardin / 3 impostes ouvrantes à soufflet / Réservations pour vidéophone

Le jardin sera livré :

- Avec 1/3 en grave ciment

Conditions suspensives :

- Obtention autorisation urbanisme (ERP 5^{ème} catégorie type R)
- Avis favorable d'implantation de la PMI
- Accord de financement

Dépôt des demandes pour l'urbanisme, la PMI, CAF avant le 31/01/2022 avec obtention des accords au plus tard fin mars 2022.

En cas de non-réalisation de ces conditions suspensives, le présent contrat sera considéré comme nul.

ARTICLE 2. DATE PREVISIONNELLE DE LIVRAISON

La date prévisionnelle de livraison est : 3^{ème} trimestre 2022

ARTICLE 3. DELAI DE REALISATION DE LA VENTE

L'acte de vente, après notification du projet d'acte selon l'article 3 « clauses générales » interviendra en l'étude de :

Maître LIONS Emmanuel, Notaire – 2, boulevard Dubouchage à NICE

Au plus tard le AVRIL 2022 : Sous réserves de réalisation de toutes les conditions suspensives.

Le Notaire du réservataire assistera le notaire de l'opération.

Maître : Séverine LE GRASSE – LD 0130094214 – 26 rue du Marché 78110 LE VESINET

ARTICLE 4. PRIX

Le prix de vente des locaux, désignés à l'article 1 « clauses particulières », est fixé de manière **ferme et définitive** hors évolution du taux de T.V.A (à 20 %) :

Soit un total de : 665 000€ (Euros) TVA incluse

ARTICLE 5. ECHEANCIER DE PAIEMENT

Le prix est payable en fonction des appels de fonds suivants :

STADE AVANCEMENT	AVANCEMENT %	% Cumul
Réservation	5 %	0 %
Démarrage du chantier - DROC	25 %	30 %
Fondations achevées	5 %	35 %
Plancher bas du RDC achevé	25 %	60 %
Hors d'eau	10 %	70 %
Cloisonnements achevés	15 %	85 %
Achèvement des Travaux	10 %	95 %
Livraison	5 %	100 %

ARTICLE 6. MONTANT DU DEPOT DE GARANTIE

Une somme égale à 5% maximum du prix de vente sera versée au plus tard dans un délai de 10 jours dès la signature de la présente par le réservataire au moyen d'un virement bancaire sur le compte bancaire du Notaire.

Maître LIONS Emmanuel, Notaire à Nice

33 250 € soit **5 %** du prix de vente TTC.

RIB			
Code Banque	Code Guichet	N° Compte	Clé RIB
40031	00001	0000165456T	31
IBAN FR27 4003 1000 0100 0016 5456 T31 CODE BIC : CDCG FR PP			

B : CLAUSES GENERALES

Article 1. Objet de la convention

Le réservant s'oblige envers le réservataire à lui réserver, par préférence à tout autre, des locaux inclus dans un ensemble immobilier plus important dont il envisage ou réalise la construction.

La désignation de ces locaux et de cet ensemble immobilier, objet des présents figure à l'article 1 « Clauses Particulières ».

Le Réservataire déclare parfaitement connaître la situation et l'environnement du programme immobilier que le Réservant se propose d'édifier.

Les locaux, objets des présentes, sont destinés à être vendus suivant la formule de VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT (VEFA, conformément aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil et des articles L.261-10 et suivants et R.261-1 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation) - Sauf réalisation de l'hypothèse prévue au paragraphe ci après.

Le Réservant se réserve la faculté de ne pas entreprendre le programme immobilier projeté, il en informera le Réservataire par écrit et fera procéder au remboursement de toute somme versée au titre de dépôt de garantie dans un bref délai.

Si l'achèvement des travaux intervenait avant la signature de l'acte authentique, ils seraient vendus achevés au sens de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, des travaux de parachèvement pouvant être en cours.

Article 2. Délai de réalisation des travaux

Le réservant mènera les travaux de telle sorte que l'immeuble, objet des présentes, soit achevé dans le délai fixé à l'article 2 « clauses particulières ». L'achèvement s'entend au sens de l'article R. 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Le délai sera éventuellement prolongé en cas de survenance des événements suivants considérés comme causes légitimes de prolongation :

- Intempéries, catastrophes naturelles, grèves générale ou particulière au bâtiment et fournisseurs annexes, ou spéciale aux entreprises intervenant sur le chantier, défaillance de l'une des entreprises ou d'un prestataire ayant une mission sur le chantier (Redressement ou liquidation judiciaires, cessations de paiement...) Toute injonction ou ordonnance d'ordre administratif ou judiciaire prononçant la suspension ou l'arrêt des travaux, tous cas de force majeure.

En cas de survenance de l'un des événements énumérés ci dessus, le terme du délai de réalisation des travaux sera différé du temps égal à celui de la suspension des travaux.

Si l'ensemble immobilier, dans lequel se situent les locaux réservés, comprend d'autres immeubles dont l'achèvement s'échelonnait dans le temps, le réservataire déclare accepter les nuisances et servitudes inhérentes à la complète terminaison du chantier, si celle-ci a lieu après la livraison du bien réservé, et renonce à tout recours de ce chef.

Article 3. Réalisation de la vente

Le réservant déclare qu'il formulera son offre de vente dans le délai fixé à l'article 3 « clauses particulières » si les conditions suspensives énoncées à l'article 9 des « clauses générales » sont réalisées.

La réalisation de la vente n'aura lieu qu'après la mise en place de la garantie d'achèvement prévue par les articles R.261-17 à R.261-24 du C.C.H. La vente sera conclue en l'étude du Notaire dont le nom et l'adresse figurent à l'article 3 des « clauses particulières » avec le concours du Notaire du réservataire si celui ci le souhaite.

Les deux parties conviennent dès à présent qu'en cas de modification(s) par le(s) réservataire(s) du (ou des) plans du (ou des) lot(s) réservé(s) prévus au Permis de Construire nécessitant la réalisation d'un nouveau plan d'exécution ou un chiffrage complémentaire pour des prestations optionnelles, le délai de réalisation de la vente prévu à l'article 3 des conditions particulières sera prolongé de 90 jours maximum. La date prévisionnelle de livraison précisée dans l'article 2 « clauses particulières » sera repoussée d'autant.

La notification du projet d'acte se fera par lettre recommandée avec A.R ou par lettre recommandée électronique, elle sera adressée par le réservant ou par le notaire un mois avant la date fixée pour la signature.

Le réservataire pourra consulter chez le notaire, chargé de la rédaction de l'acte, l'ensemble des pièces et documents non annexés à l'acte tels que la notice descriptive, le plan de masse de l'ensemble immobilier, le cahier des charges et les statuts d'association syndicale, ou l'état descriptif et le règlement de copropriété.

Si le réservataire n'avait pas signé l'acte authentique dans le délai fixé à l'article 3 « clauses particulières », le réservant lui adressera une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure, et fixant un nouveau rendez-vous sous huit jours.

Si le réservataire faisait encore défaut, le réservant reprendra immédiatement et de plein droit la libre et entière disposition des locaux et conservera le dépôt de garantie.

Article 4. Prix de vente

Le prix qui figure à l'article 4 « clauses particulières » est exprimée TVA incluse au taux de 20 %, en application de la loi ENL et sous réserve d'une instruction fiscale à venir. Toute modification du taux de TVA, à la hausse ou à la baisse, sera répercutée sur ce prix.

Article 5. Modalités de paiement du prix

L'acte authentique précisera les modalités de paiement du prix de vente, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les échéances de versement ne pourront pas dépasser celles précisées à l'article 5 « clauses particulières »

Article 6. Dépôt de garantie

En contrepartie de la présente réservation, le Réservataire verse, à l'instant, un dépôt de garantie dont le montant figure à l'Article 6 « Clauses Particulières ». Le dépôt de garantie est versé à un compte spécial ouvert au nom du Réservataire dans un Etablissement financier, désigné par le Réservant. Le présent contrat ne sera parfait, à l'égard des parties contractantes, qu'autant que ce compte spécial aura été crédité du montant du dépôt de garantie. Ce dépôt demeurera indisponible, insaisissable et incessible, conformément à l'Article R.261-15 du Code de la Construction et de l'Habitation. Le montant du dépôt de garantie s'imputera sur la partie du prix payable à la signature de l'acte authentique de vente.

Le dépôt de garantie sera restitué au Réservataire :

- Dans les cas prévus et limitativement énumérés à l'Article R. 261 - 31 du Code de la Construction et de l'Habitation ci-après reproduit.

- Dans le cas où le Réservataire userait de la faculté de rétractation prévue à l'Article 7 « Clauses Générales ».

- Dans le cas où le Réservant userait de sa faculté de ne pas entreprendre.

- Dans le cas de non-réalisation de l'une des conditions suspensives prévues à l'article 9 des clauses générales du présent contrat.

Le dépôt de garantie sera acquis au Réservant dans tous les cas, autres que ceux qui ont été énumérés ci-dessus au profit du Réservataire.

Article 7. Faculté de Renonciation

Conformément aux dispositions de l'Article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le présent contrat sera envoyé par lettre recommandée avec A.R au(x) réservataire(s) ou par lettre recommandée électronique. Celui-ci aura la possibilité de renoncer aux présentes pendant un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant le contrat préliminaire, la faculté de rétractation doit être exercée avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec avis de réception au Réservant.

Article 8. Caractéristiques Techniques - Remise de documents

Les caractéristiques techniques des locaux à édifier résultent d'une notice descriptive sommaire et du plan type des locaux réservés. Ces documents, annexés aux présentes, ont été remis au Réservataire qui reconnaît les avoir reçus. Une différence inférieure ou supérieure de 5% à la surface exprimée par les plans est tenue pour admissible. Si la différence de surface devait excéder 5 %, le Réservataire pourra renoncer à sa réservation sans indemnité de part et d'autre.

Les travaux seront effectués en application de ces documents, sous réserve toutefois des aménagements que le Réservant jugerait nécessaires d'y apporter pour des raisons d'ordre technique ou administratif, étant précisé que ces aménagements ne porteront atteinte ni à la consistance ni à la qualité des locaux réservés.

L'ensemble immobilier supportera toutes les charges et servitudes résultant, le cas échéant, du permis de construire et de ses modifications éventuelles ainsi que du cahier des charges de l'association syndicale libre ou du règlement de copropriété que le Réservant établira, le Réservataire étant, par ailleurs, tenu d'adhérer à l'association ou à la copropriété constituées.

Article 9. Conditions suspensives.

Le présent contrat est conclu sous les conditions suspensives suivantes :

- Achat de l'unité foncière énoncé ci dessus.
- PC et ou PC MODIFICATIF purgé(s) de tout recours.
- Obtention par le Réservant du financement de l'opération immobilière projetée.
- Obtention par le Réservant d'un organisme financier ou bancaire, à moins que l'avancement des travaux ne l'en dispense, de la garantie d'achèvement prévue aux Articles R 261-17 et R 261-21 à 24 du code de la construction et de l'habitation.

En cas de non-réalisation de ces conditions suspensives ou en cas d'exercice du droit de renonciation prévu à l'Article 7 « Clauses Générales », le présent contrat sera considéré comme nul.

Le Réservant s'engage à restituer le dépôt de garantie versé par le Réservataire dans le délai d'un mois suivant la constatation de la non-réalisation de l'une des conditions suspensives ci-dessus ou de la réception de la lettre recommandée valant renonciation conformément à l'Art 7 « Clauses Générales ».

Article 10. Information sur les risques naturels et technologique majeurs

Des plans de préventions des risques naturels prévisibles ont été approuvés sur la commune de Nice.

Les fiches synthétiques d'informations établies par la préfecture, les extraits cartographiques, le tableau des arrêtés de catastrophes naturelles ou technologiques et l'état des risques seront, conformément à l'art.125-5 du code de l'environnement, annexé à l'acte authentique de vente. Le présent contrat préliminaire reprend en annexe l'ensemble de ces documents.

Article 11. Communications légales

Conformément aux dispositions de l'Article R 261-27 du Code de la Construction et de l'Habitation, les Articles R 261-28 à R 261-31 dudit Code sont reproduits ci-après :

ARTICLE R.261-28

Le dépôt de garantie ne peut excéder 5 % du prix prévisionnel de vente, si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an, ce pourcentage est limité à 2 % si ce délai n'excède pas 2 ans, aucun dépôt de garantie ne peut être exigé si le délai excède 2 ans.

ARTICLE R.261-29

Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du Réservataire, dans une Banque ou un Etablissement spécialement habilité à cet effet ou chez un Notaire. Les dépôts des Réservataires des différents locaux composant un même immeuble, ou un ensemble immobilier, peuvent être groupés dans un compte spécial, comportant une rubrique par Réservataire.

ARTICLE R.261-30

Le Réservant doit notifier au Réservataire le projet d'acte de vente un mois avant la date de signature de cet acte.

ARTICLE R.261-31

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au Réservataire :

- si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire,
- si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, révisé le cas échéant, conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi qu'elles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité.
- Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis, ou si leur montant est inférieur à 10 % aux prévisions dudit contrat.
- Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé.
- Si l'immeuble, ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat, présente, dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à 10 %

Dans les cas prévus au présent article, le Réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous réserve de la justification, par le déposant, de son droit à restitution, le remboursement intervient dans un délai maximum de TROIS MOIS à dater de cette demande.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DISPOSITIF D'INVESTISSEMENT LOCATIF PINEL

Le Réservataire déclare ne pas avoir arrêté son intention de demander le bénéfice de la réduction d'impôt Pinel visée à l'article 199 novocies du CGI pour le bien ci-dessus désigné.

Si le Réservataire souhaite bénéficier du dispositif Pinel, il pourra en faire état lors de la signature de l'acte authentique de vente en état futur d'achèvement.

Le Réservataire reconnaît et accepte que la déclaration unilatérale de ses intentions en matière fiscale, n'engage en aucun cas le Réservant qui n'entend prendre aucun engagement, dans le cadre du présent contrat ou au titre de la vente à intervenir, quant à l'application et/ou l'effectivité de la réduction d'impôt du Réservant dont la responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée à ce titre.

Dans le cas où le Réservataire souhaite demander le bénéfice de la réduction d'impôt Pinel, le Réservant déclare en application du troisième alinéa du X bis de l'article 199 novocies du code général des impôts (dispositif investissement locatif dit « PINEL », qu'il n'est pas intervenu de personnes mentionnées au premier alinéa du même Xbis (intermédiaires).

Dans l'hypothèse où le Réservataire envisagerait d'acquérir les biens réservés dans le but de bénéficier du dispositif fiscal d'aide à l'investissement locatif dit « Dispositif PINEL » il est informé qu'en l'état de la législation au jour de la signature du contrat de réservation, le dispositif PINEL a été reconduit et vient à échéance le 31 décembre 2021 (zone A, Abis, B1).

En conséquence, le Réservataire ne pourra prétendre au bénéfice de ce dispositif que si toutes les conditions mentionnées dans l'article 199 novocies du Code Général des Impôts sont remplies et notamment :

- La signature de son acte authentique d'acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2021,
- L'achèvement du bien intervient dans les trente (30) mois suivant la signature de l'acte authentique d'acquisition.

Article 12. Déclarations relatives aux prêts

1. Le réservataire déclare vouloir financer son acquisition au moyen de prêts. L'acquisition est conditionnée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'une durée minimum de 10 ANSans et d'un montant minimum de 665.000 EUROS EUROS, au taux moyen de1.....%

P.A.S ☐ P.T.Z ☐ P.E.L ☐ Prêt Patronal ☐ Prêt habitat classique ☐ Prêt Conventionné ☐ prêt relais ☐

Il s'engage à présenter le dossier de prêt auprès de deux organismes de crédit minimum de son choix, dans les meilleurs délais. Une offre de prêt répondant aux caractéristiques susvisées devra être émise dans les deux mois des présentes.

Il s'oblige à justifier des démarches accomplies et du stade d'avancement du dossier auprès du réservant.
Le réservataire devra aviser le réservant de l'obtention du financement dans les 15 jours de la notification en fournissant une copie acceptée de l'offre de prêt.

Le réservataire disposera d'un délai de 15 jours pour notifier le ou les refus de prêts au réservant par lettre recommandée avec accusé de réception, faute de quoi le dépôt de garantie restera acquis au réservant.

2. Le réservataire déclare, sauf accord écrit entre les parties, que la revente éventuelle d'un bien immobilier ne peut constituer une condition suspensive à l'acquisition du bien objet des présentes, le réservataire s'engage à mettre en place un financement relais pour respecter les délais de réitération figurant à l'article 3 des conditions particulières

3. Le réservataire déclare ne vouloir bénéficier d'aucun prêt pour le financement de son acquisition, il confirme cette déclaration par la mention manuscrite suivante :

« Je déclare ne vouloir avoir recours à aucun prêt pour le financement de la présente acquisition et renoncer à la protection au bénéfice des emprunteurs institués par la loi du 13/07/1979 »

(Signatures)

Article 13. Frais

Les frais d'acte de vente et de prêts découlant des présentes seront à la charge du réservataire ainsi qu'une quote-part des frais d'organisation juridique du programme immobilier.

Article 14. Election de domicile

Pour l'exécution des présentes, et en cas de litige, les parties font élection de domicile en leur adresse respective. Les litiges éventuels seront portés devant le Tribunal de Grande Instance du ressort du siège social du Réservant.

Fait en 3 exemplaires à Paris Le 16/12/21

LE RESERVANT

LE RESERVATAIRE – SAS LES PETITES CANAILLES

	 SAS LES PETITES CANAILLES Solutions et services petite enfance 36 rue Pierret 92200 Neuilly sur Seine RCS Nanterre B 520 223 546 www.lespetitescanailles.fr
--	--

Pièces annexées : Plan du lot réservé, notice descriptive sommaire (N68).